

מו:

יֵשׁ נַעֲבֵד במחובר אצל גבוה או אין נעבד במחובר. נ"ל דהמדקדק בלשון צעיל וז דאמר דרמי בר חמל דקמיצעיל ליה סבר דאיכא לחלק בין צעלי חיים בין מחובר ולכן היה מסופק אס יש נעבד במחובר והא דצעי במכשיריו אס תמני לומר קאמר דאי פשטינן דשרי כ"ש מכשיריו אצל אי פשטינן דאסור מכשיריו מאי: **וְאִי** משום בית ה'. ובעית למימר דעית ^(א) הוי מחובר וקאסר ודרשת ליה הכי לא תציא אתנן של בית שאס נתן לה בית באתננה אסור להקדישו לזוך בנין בית המקדש לשון רש"י והוא שינה לשונו ממה שפירש למעלה גצי מילתיה דרנבא שכן פירש לעיל אסור במחובר לגבוה ואפי' למכשירי קרבן דכתיב בזה דמשמע אפילו לבנין אלהי' ונראה דיפה דקדק לפי שיטת התלמוד וק"ל מיהו מה שפירש הכא דאתנן דבית קרי מחובר קשיא דהא לקמן בשמעמין חשיב רב יהודה בית תלוש משום דהוי תלוש ולצסוף חצרו לכן נראה לפרש ואי משום בית דתדרוש שנתן לה עזיס ואבניס לבנות בית ויהיה אסור להקדישן וסתם עזיס ואבניס שבונים מהס רגילים להיות מחוברים במקומן אי נמי יש ליישב פרש"י דכתב רחמנא בית ולא חלק בין בית של בנין לבית חלוצ במערה שלא היה שם תלוש מעולם: **יֵשׁ** שינוי בנעבד בו'. תימה ^(ב) במחובר מהיכא יליף לאיסור מאתנן דיו לבא מן הדין להיות כנדון דבאתנן פשיטא דיש שינוי כדדרשינן במרובה ^(ג) דף דף סה: הס ולא שינויהס וי"ל דמדאורייתא ודאי פשיטא ליה דיש שינוי צנעבד כמו באתנן אלא מדריבנן הוא דקא מיצעי ליה ^(ד) משום דעבודת כוכבים יש לאסור אע"ג שנתנה:

בַּל האסורין לגבי מזבח ולדויתיהן מותרין. משמע הכא דשינוי אינו מועיל כלום לגבי אס וגבי שינוי קונה ^(א) דף דף נג: למאן דאית ליה שינוי קונה ^(א) תנן גזל ו רחל וילנה גזילה חזרת צעיניה ואינו משלם אלא דמי הפרה אלמא מהני שינוי לגבי אס ויש לחלק לגבי תקנת השבים דוקא מהני ולא לגבי מוצת: **בשגרבועו** ולבסוף עיברו. וגבול יש לה כדאמרין לעיל פרק אין מעמידן ^(דף דף כד:): עצמו שהיה רבו שהזאה אינה דוחה שבת: ואייקר ליה תלמודא. דר"א נשכחת הימנו הלכה וצעי למידן מ"ק הוזה משחיטה דדחייא ודאי ר"ע לאו אורח ארעא דכסיפא ליה מילתא לומר ששכח תלמודו: והיינו דקאמר ליה אל תכפירני בשעת דין. כשאמר לו ר"ע הבא לי מועד לאלו להזאה ולא להצאתו מחוץ לתחום כמועד לשחיטה. ונימא ליה מימר כך מקובלני ממך הוזה אינה דוחה לאו אורח ארעא דכסיפא ליה מילתא לומר ששכח תלמודו: והיינו דקאמר לו ר"ע אל תכפירני בשעת דין זה שאנו חלוקין ודינן זה כנגד זה אל תכחד דברייך ראשונים וחסור מה שלמדתי הוזה שבות כו' אלמא מנייה גמר ליה: **המשמחה לקמם חטים מה הן למנחות**. להדיט מישרא שרי דאין מחובר נאסר להדיט וכי קמיצעיל ליה לגבוה אס תמני לומר יש נעבד במחובר אלל גבוה הכא מאי כיון דהדר טחין להו יש שינוי צנעבד דלא מיתסר לגבוה אלא צעיניה אלל היכא דאישתני שפיר דמי: או אין שינוי צנעבד. ואסיר דלא מהני ליה שינוי. אית דגרס המשמחה לחטין קמחן מהו למנחות וא"ל לומר כן דכיון דתלוש ניהו נאסרו בהנאה להדיט אפילו למאן דצעי תפיסת ידי אדם בתלוש דהא איכא תפיסה טובא קצירה ועימור ודישה וכ"ש לגבוה דאסור וכיון דנעשה עבודת כוכבים תו מאי מהני להו שינוי לא מיצעיל עבודת כוכבים דכתיב ^[דברים יז] והיית חרס כמוהו כל שאמה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו אלא אפילו כל איסורי הנאה כן ^(א) וכל הנעשה מהן נאסר דהא הנאה היא: **כל האסורין**. כגון מוקצה ונעבד: ור"א אומר. וקס"ד השתא דבצנחמה מעוברת שרצעה או השתחוי לה עסקינן וציש שינוי צנעבד קמיפלגי דת"ק סבר יש שינוי צנעבד הלכן ולדויתיהן מותרין דמעיקרא עובר אשתא בזהמה ור"א סבר אין שינוי צנעבד אלמא פלוגתא היא: ה"ג ולאז מי אסמר עלא אמר רבא אמר רב נחמן מחלוקת כשגרעטו ולצסוף עיברו. וכדמפרש בתמורה צפ' כל האסורין ^{[ל: דת"ק סבר זה חיה גורס מותר ורבי אליעזר סבר זה חיה גורס אסור: אלל}

כל הצלמים פרק שלישי עבודה זרה

ואס תמני לומר יש נעבד אלל גבוה. אכתי מיצעיל ליה הכי

האי נעבד דלאו לקרבן גופיה קא צעי לה אלא לבנין מוצת דמכשירי קרבן מי אמרינן כקרבן דמי ונעבד אסור בהן או לא: אסור במחובר לגבוה. ואפי' למכשירי קרבן דכתיב בית ה' ^(א) דמשמע אפילו לבנין הצית וכתיב אתנן סתמא לא שנה תלוש כו': או חילוף. כיון דלא משכחת קרא בזהיא דאסר אתנן במחובר לגבוה אלא משום דקרא סתמא כתיב אסרת ליה במחובר והדר ילפת נעבד מינייה לאיסורא אימא איפכא דהא קרא סתמא שרי נעבד במחובר: **דכסיב** **[אלהיכם על ההרים]** ולא **ההרים** **אלהיכם**. אימא אפי' לגבוה שריא והדר יליף אתנן מינייה למשרייה במחובר: ואי משום צים ה'. ובעית למימר דבית הוי מחובר וקאסר ודרשת ליה הכי לא תציא אתנן של בית שאס נתן לה בית באתננה אסור להקדישו לזורך בנין הצית: **ההוא מיצעי ליה כו' פרה הדומה שאינה נאה לניס**. ששחיטתה צבר הזיתים דכתיב ^(א) והוציא אותה אל מחוץ למחנה: **רקועים**. טסי וזה שעושין יצייו לכותל היכל לבית קדשי הקדשים כדאמרין בשקלים צפרק המרומה ^(א) דכיון דנוי הוא מיתסר: **פרקינן**. דיינינן וכל דין דין ק"ו קרי ליה פירכא משום דבלשון תימה אחי'. **הואה דפסת**. טמא מה שחל צביעי שנו להיות צצבת צערצ הפסת: **דר"א**. דן ק"ו לחומרל דקמני א"ר אליעזר ועליה אני דן ומה שחיטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת זו שמשום שבות אינו דין שמדחה וזה עליו ויתחייב צפסת. ור"ע פריך לקולא ופטור מפסח דקמני אמר לו ר"ע או חילוף מה הוזה דמשום שבות אינה דוחה שבת שחיטה דמשום מלאכה היא אינו דין שלא תדחה אלמא ק"ו לקולא פריך: **דסנ השיב ר"ע כו'**. משום אתקפתיה ^(א) דרישא דמילתא נקט ואייתי לה הכא ומיהו אתקפתיה דרצ פפא מאו חילוף דר"ע קאמתי ולקסועי לרב הונא צאו חילוף דידיה: **הסס**. ההוא או חילוף דר"ע לא סלקא אדעתא דר"ע למדייניה ולמימר לא תדחייא שחיטה את השבת אלא משום דר"ע היה מקובל וצא מר"א

עצמו שהיה רבו שהזאה אינה דוחה שבת: ואייקר ליה תלמודא. דר"א נשכחת הימנו הלכה וצעי למידן מ"ק הוזה משחיטה דדחייא ודאי ר"ע לאו אורח ארעא דכסיפא ליה מילתא לומר ששכח תלמודו: והיינו דקאמר לו ר"ע אל תכפירני בשעת דין זה שאנו חלוקין ודינן זה כנגד זה אל תכחד דברייך ראשונים וחסור מה שלמדתי הוזה שבות כו' אלמא מנייה גמר ליה: **המשמחה לקמם חטים מה הן למנחות**. להדיט מישרא שרי דאין מחובר נאסר להדיט וכי קמיצעיל ליה לגבוה אס תמני לומר יש נעבד במחובר אלל גבוה הכא מאי כיון דהדר טחין להו יש שינוי צנעבד דלא מיתסר לגבוה אלא צעיניה אלל היכא דאישתני שפיר דמי: או אין שינוי צנעבד. ואסיר דלא מהני ליה שינוי. אית דגרס המשמחה לחטין קמחן מהו למנחות וא"ל לומר כן דכיון דתלוש ניהו נאסרו בהנאה להדיט אפילו למאן דצעי תפיסת ידי אדם בתלוש דהא איכא תפיסה טובא קצירה ועימור ודישה וכ"ש לגבוה דאסור וכיון דנעשה עבודת כוכבים תו מאי מהני להו שינוי לא מיצעיל עבודת כוכבים דכתיב ^[דברים יז] והיית חרס כמוהו כל שאמה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו אלא אפילו כל איסורי הנאה כן ^(א) וכל הנעשה מהן נאסר דהא הנאה היא: **כל האסורין**. כגון מוקצה ונעבד: ור"א אומר. וקס"ד השתא דבצנחמה מעוברת שרצעה או השתחוי לה עסקינן וציש שינוי צנעבד קמיפלגי דת"ק סבר יש שינוי צנעבד הלכן ולדויתיהן מותרין דמעיקרא עובר אשתא בזהמה ור"א סבר אין שינוי צנעבד אלמא פלוגתא היא: ה"ג ולאז מי אסמר עלא אמר רבא אמר רב נחמן מחלוקת כשגרעטו ולצסוף עיברו. וכדמפרש בתמורה צפ' כל האסורין ^{[ל: דת"ק סבר זה חיה גורס מותר ורבי אליעזר סבר זה חיה גורס אסור: אלל}

עין משפט

נר מצוה

נו א מיי פ"ד מה' אסורי מוצת ה' ט:
נב ב מיי שם הלכה ז:
נבג ג מיי שם הלכה יז:
נבד ד מיי פ"ו מהלכות קרבן פסח הלכה ו:
נב ה מיי פ"ג מהלכות אסורי מוצת הלכה יד:
נבא ו מיי שם ה' יז:

רבינו חננאל

יש נעבד אסור במחובר אי לא. מכשירי קרבן בנין [אבני] המזבח כקרבן הן. וכשמ שהנעבד פסול לקרבן כך פסול למכשירי קרבן אי לא. א"ל רבא ק"ו ומה אתנן זונה ק"ו ומחיר כלב בית שמוטר בתלוש להדיט. ה' וגו' סתם אתנן כתיב לא שנה תלוש ולא שנה מחובר אסירי. נעבד שאסור בתלוש. פ' כיון שיש בו תפיסת ידי אדם אסירי אפילו להדיט. אינו דין שיהא אסור במחובר לגבוה: ופשוט ליה שאסורין. א"ל רב הונא בריה דרב יהושע ארבא ואימא חילוף ומה נעבד שמוטר במחובר לגבוה דכתיב אלהיהם על ההרים והמים ולא ההרים אלהיהם סתם כתיב. לא שנה לגבוה ולא שנה להדיוט. ותרתיירו שרי אסור בתלוש להדיט. אתנן שאסור בתלוש כו'. ופטור ליה לחומרא ולא אשכח רבא חילוף ומה למידחה ואמר ליה אנא מחמיר בשל תורה ואנת מיקל קולא וחומרא פרכין לקולא מקמי חומרא: א"ל רב פפא לרבא איני והא הוזה דפסת דר' אליעזר מחמיר ומחייב ליה בפסח ור' עקיבא מיקל דקא פטר ליה מלישנות פסח. והוא של תורה. ופריך רבי עקיבא הדין שדן רבני אליעזר לחומרא. דהני חשיב ר' עקיבא הוזה תוכיח שהיא מצוה כו'. ודחינן התם לא אתא ר' עקיבא לדחות הדין של ר' אליעזר. אלא ר' אליעזר שכח גמריה דהוה גמיר דהוזהא אע"פ שהיא מצוה והיא משום שבות אינה דוחה את השבת. ואתא ר' עקיבא לאדרכוריה גמריה והיינו דקאמר ליה כך אני מקובל ממך הוזה שבות ואינה דוחה שבת: בעא רמי בר חמא המשמחה לחטים קמחא מהו למנחות יש שנוי צנעבד כמו שיש שנוי באתנן דאמרין הן ולא שנויין אי לא. תיש כל האסורין לגבי מוצח ולדויתיהן מותרין ותי עלה ר' אליעזר אומר. ואמר רב נחמן מחלוקת ר' אליעזר ותנא דמתני ברכובי ולבסוף עיברו.

מסורת הש"ס

א) [מוספ' דפרה פ"ב ה"א תמורה ל:]. **ב**) [יבמות ת. קדושין סח:]. **ג**) [פסחים סו:]. **ד**) [שם סט:]. **ה**) [תמורה ל:]. **ו**) [סס:]. **ז**) [עין רש"י ותמורה ח' אמר רבא מחלוקת]. **ח**) [דברים גנ:]. **ט**) [במדבר יט:]. **י**) [פ"ד מ"ד:]. **יא**) [בס"א ליתא, ז"ל פרה].

תורה אור השלם

1. לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יי אלהיך לכל נדר כי תועבת יי אלהיך גם שניהם: דברים כג יט
2. אבר תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים וקרמם ועל הגבעות ותחת כל עץ נעץ: דברים יב ב

הגהות הב"ח

א) גבי מה הן למנחות: **ב**) רש"י ד"ה או אין וכו' דכל הנעשה: **ג**) תוס' ד"ה ולי וכו' צמות דהוי מחובר קאסר וכו' בית ה' דמשמע וכו' בית ה' דמדרוש וכו' בית ה' ולא חלוקין וכו' שנוי מיהו מתיבא יליף נעבד במחובר לאיסור תלמאן: **ד**) דקא מיצעי ליה דמשום חומרא דעבודת כוכבים יש לאסור: **ה**) ד"ה כל האסורין וכו' שנוי קונה תניא פ' הגזול דף צ"ה גזל רחל וגזוה וילנה גזילה חזרת צעיניה ואינו משלם אלא דמי רחל אלמא מהני:

מוסף רש"י

או חילוף. או אין חילוף הדין דפשיטא לי דהוזה מעבדא וליפנין בק"ו מניה לשחיטה שתעבד ^(פסחים סו:). אל תכפירני. אל תכפירי צנחא שלמדתי הוזה אע"פ שהיא שבות אינה דוחה, ולכן דמי ק"ו זה לפניך אע"פ שאינו דבאי אלא כדי שתשים אל לך אחרי שזה אינו לזון שחיטה מהוזה מכלל דהוזהא פשיטא ליה דלא דחיא. מתוך כך מחובר מה שלמדתי דלא דחיא ותמור כך ממנה שאמה אומר ועליה אני דן ^(פסחים סו:). בשעת הדין. כשהה וז שאנו דנין עליה ^(שם).